

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 64/2533

นายอหัมัด อาห์ดั้ม ชาน

โจทก์

นายอบรม มั่นกิจ

จำเลย

นายอบรม มั่นกิจ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีเหตุผลที่จะทำให้ศาลฎีกากลับคำสั่งศาลอุทธรณ์ โดยให้รับอุทธรณ์ของจำเลยไว้พิจารณาต่อไปได้โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 80)

คดีสืบเนื่องจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยและบริวารออกไปจากตึกแถวเลขที่ 2395/19 แขวงวัดพระยาไกร เขตยานนาวากรุงเทพมหานคร และให้จำเลยใช้ค่าเสียหายเดือนละ 300 บาทให้แก่โจทก์ นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยและบริวารจะออกไปจากตึกแถวดังกล่าว จำเลยอุทธรณ์ พร้อมกับยื่นคำร้องขออนุญาตยื่นอุทธรณ์โดยอ้างว่ามีพฤติการณ์พิเศษ และเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถยื่นอุทธรณ์ภายในกำหนดระยะเวลาได้ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ตามคำร้อง ไม่ปรากฏว่ามีพฤติการณ์พิเศษ และที่อ้างว่าป่วยเป็นโรคท้องร่วงนั้น ก็ยังอยู่ในวิสัยที่จะอุทธรณ์ได้เองหรือมอบให้ผู้อื่นมายื่นแทนก็ได้ มิใช่กรณีมีเหตุสุดวิสัย ให้ยกคำร้องและสั่งไม่รับอุทธรณ์ของจำเลย

จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งว่า ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้องและมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์
ของจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 71,70)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีไม่มีเหตุอันสมควรที่จะให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา ให้
ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว คดีไม่มีเหตุอันสมควรที่จะให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา ให้
ยกคำร้อง

(สุวิทย์ ธีรพงษ์-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-อุไร คังคะเกตุ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>